

RECURSO CÍVEL Nº 5004403-67.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JANIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PGFN NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA REPRESENTAR A UNIÃO MAS SIM A AGU. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS determinando a retificação do polo passivo para que passe a constar a União Federal, ao invés de União Federal - Fazenda Nacional. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5004403-67.2024.4.02.5116

510015110127 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004403-67.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JANIRA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença em face da União e julgando extinto sem resolução do mérito em face do Banco do Brasil, em razão da incompetência da Justiça Federal.

Alega a embargante que quando foi citada para apresentar contrarrazões, no Evento 11, já havia alertado que e não compete à Procuradoria da Fazenda Nacional a defesa da matéria controversa, mas sim à Procuradoria da União. De modo que requer a retificação do polo passivo, com a exclusão da União Fazenda Nacional e a citação da União por meio da AGU.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

Observo que a sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, pela ocorrência da prescrição (Evento 3), tendo então a PGFN sido intimada a apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. Oportunidade na qual a mesma ressaltou a sua incompetência em representar a União nessa matéria (Evento 11).

Sobre a existência de nulidade quanto à representação judicial errônea da União, o STJ assim se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LC 73/93. ATRIBUIÇÕES DA PGFN E DA PGU. ATUAÇÃO DE UM ÓRGÃO (PGFN) EM MATÉRIA RESERVADA AO OUTRO (PGU). REPRESENTAÇÃO QUE, NADA OBSTANTE, É HÁBIL, EXERCITANDO PLENAMENTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE IMPEDE A DECRETAÇÃO DE

NULIDADE. TESE DE OFENSA A NORMAS INFRALEGAIS. INVIABILIDADE DO APELO NOBRE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese cuja apreciação afirma-se ter sido sonegada já havia sido enfrentada adequadamente pelo acórdão da Apelação, tornando a ser visitada no julgamento dos Embargos Declaratórios.

2. Não houve, portanto, ausência de exame da insurgência recursal, e sim um exame que conduziu a resultado diverso do que a parte pretendia, o que não configura vício na prestação jurisdicional.

3. A teor do art. 12 da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (LC 73/93), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representa a União em causas de natureza fiscal.

4. **O só fato de o Ente Público haver sido representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em causa não fiscal, porém, não comprometeu o seu direito ao contraditório e à ampla defesa nestes autos.**

5. **Como não houve prejuízo - a rigor, não houve sequer alegação de prejuízo -, não é viável sejam simples e sumariamente descartados todos os atos processuais, como pretende a recorrente.**

6. A tese de ofensa a normas infralegais não tem espaço no âmbito do Apelo Nobre, vocacionado que é, exclusivamente, à preservação da Lei Federal e dos Tratados.

7. A redução da verba honorária de sucumbência fixada em patamar exorbitante é medida que se impõe.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e parcialmente provido, para fins de reduzir a verba honorária sucumbencial a 5% sobre o valor da causa.

(REsp 1037563/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/02/2015)

Então, ainda que de fato o polo passivo deva ser retificado para que passe a constar a União Federal e não a Fazenda Nacional, não há que se falar em nulidade do julgamento anterior, posto que não houve qualquer prejuízo para as partes, muito menos para a União.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS** determinando a retificação do polo passivo para que passe a constar a União Federal, ao invés de União Federal - Fazenda Nacional. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.